Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

VISTOS:

La CARTA N°1835-2026-DIGA-UNAMBA, CARTA N°021-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, INFORME N°1026-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PEACH, INFORME N°1766-2026-ARG-UEI-UNAMBA, INFORME N° 1030-2026-UNAMBA/DIGA/U.A.,INFORME N° 126-2026-UNAMBA/DIGA/U.A./MSBS, CARTA N°275-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N° 012-2026-JULIO, y demás antecedentes del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA.
Que, de acuerdo con la Ley N°30225, Ley de Contrataciones con el Estado establece en el artículo 34° numeral 34.2, establece que; el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, (…);

Que, del artículo 34° de la Ley antes mencionado en el numeral 34.3, establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje;

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, establece artículo 157°, numeral 157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original;
Que, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias, establece que las modificaciones durante la ejecución de inversiones deben preservar la finalidad del proyecto, garantizando su sostenibilidad técnica, económica y funcional dentro de la programación multianual de inversiones;

Que, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac suscribió el CONTRATO N°01-2025-UNAMBA en fecha 13 de enero de 2025, con la empresa Contratistas Generales A&L SAN PABLO, para la ejecución de la Obra por un monto original de S/9,695,255.23 y un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, en el marco de la ejecución contractual, y como consecuencia de las Consultas de Obra N° 14 y N° 15, se identificaron deficiencias técnicas en el Expediente Técnico contractual respecto del componente "Pavimento", cuyo diseño original pavimento flexible, carece del diseño estructural, planos de detalle, definición de espesores, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y diseño de drenaje necesarios para

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

su ejecución, situación que motivó el planteamiento del Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante de Obra N° 03;

Que, con Carta N°1835-2026-DIGA- UNAMBA de fecha 18 de junio de 2026, se notifica al representante legal de Contratistas Generales A&L SAN PABLO S.A.C (ejecutor del proyecto); y al Representante Legal del Consorcio SANTA (supervisor de proyecto) a fin de que se reformule el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N°04 con Deductivo Vinculante de Obra N°03 a fin de que se considere únicamente las partidas correspondieres a la consulta N°15 retirando las partidas correspondientes a pavimentos y áreas verdes por limitaciones presupuestales;

Que, con CARTA N°021/CGSP/AC-2026 de fecha 27 de junio de 2026, el Gerente General de A&L SAN PABLO CONTRATISTAS GENERALES; remite levantamiento y/o subsanación de Observaciones del Expediente Técnico prestación adicional de obra N°04 con deductivo vinculante de obra N°03;

Que, con la CARTA N°024-2026/CS/CONSULTORIA HAQUIRA de fecha 30 de junio de 2026, el representante común del Consorcio SANTA, presenta la conformidad al Expediente Técnico prestación adicional de obra N°04 con Deductivo Vinculante de obra N°03;

Que, mediante Carta N° 021-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, de fecha 08 de julio de 2026, el coordinador del proyecto señala lo siguiente:

V. ANÁLISIS
(…)
4.3 Considerando que el expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 03 arroja un monto adicional neto de S/ 345,525.78 y conforme a lo señalado en el artículo 205, numeral 205.1 del RLCE que indica 205.1. "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, …" en concordancia a ello la
UEI solicitó a la DIGA mediante Informe N° 1515-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 15/06/2026, Certificación de Crédito Presupuestario o Previsión Presupuestal al cual la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N°0811-2026-UPPTO/OPP-UNAMBA, comunica que no se cuenta con disponibilidad presupuestal, por lo que en mérito a ello la entidad notificó al Contratista y Supervisión mediante Carta N°1835-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 18/06/2026 la reformulación del expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 03, debiendo retirar de la estructura presupuestaria el componente PAVIMENTO y AREAS VERDES por las limitaciones presupuestales advertidas.
4.4 determinación técnica sobre la procedencia de la reducción de prestaciones:
4.4.3 Desde el enfoque de gradualidad y sostenibilidad, resulta técnica y financieramente más razonable reformular el componente de Pavimento flexible a pavimento rígido para su ejecución en una etapa posterior, en lugar de ejecutar una infraestructura

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

que podría generar futuras intervenciones correctivas, mayores costos acumulados y uso ineficiente de recursos públicos.
4.4.4 La decisión de reducir la meta en la segunda etapa y programar su ejecución integral en una tercera etapa constituye una medida alineada con los principios de eficiencia, eficacia, sostenibilidad y uso responsable de los recursos públicos, evitando soluciones subóptimas y garantizando mayor impacto social de la inversión.
4.4.5 En el marco del Contrato N° 001-2025-UNAMBA, la reducción del componente "Pavimento" y "Áreas verdes" resulta legalmente procedente y normativamente sustentada, conforme al artículo 34 de la Ley N° 30225 y al artículo
157 de su Reglamento, como también cogiendo los argumentos explicados en la OPINIÓN N°202-2019/DTN de fecha 18/11/2019, donde podemos colegir que estos componentes, a la fecha no han sido ejecutadas, no se supera el 25% del monto contractual, persiste la finalidad pública del contrato y se respeta el equilibrio económico-financiero.
4.4.6 En el presente caso: No se altera el objeto esencial del contrato, no se desnaturaliza la finalidad pública (mejoramiento del servicio educativo), existe sustento técnico y presupuestal y se respeta el equilibrio económico-financiero del contrato.
4.4.7 Desde el análisis técnico, normativo y presupuestal, resulta legalmente viable, técnica y financieramente razonable disponer la reducción del componente Pavimento y Áreas verdes en el Contrato N° 001-2025-UNAMBA, y programar su ejecución integral en una tercera etapa del proyecto de inversión, en concordancia con el marco normativo de Invierte.pe y la Ley de Contrataciones del Estado, asegurando el cumplimiento de la finalidad pública y la sostenibilidad del servicio educativo.
4.4.8 De otro lado el componente "Áreas verdes" no resulta imprescindible su ejecución en la presente segunda etapa, más aún existiendo limitaciones presupuestales, siendo razonable su reprogramación para la tercera etapa.
(...)
4.5 Determinación de la no afectación a la ruta crítica del calendario de ejecución de obra CPM vigente por la reducción de meta Pavimento y Áreas verdes.
(...)
4.5.2 En el marco de la evaluación técnica de la propuesta de reducción de meta correspondiente al componente "Pavimento" y "Áreas verdes", resulta necesario determinar si dichas actividades forman parte de la ruta crítica del calendario vigente y, en consecuencia, si su retiro o reducción genera o no afectación al plazo contractual de ejecución de la obra.
4.5.3 Como es de conocimiento la ruta crítica de un cronograma CPM está conformada por la secuencia de actividades cuya holgura total es igual a cero (0), determinando con ello directamente la duración total del proyecto. Cualquier modificación en dichas actividades impacta de manera directa el plazo de ejecución.
4.5.4 Por el contrario, las actividades que no forman parte de la ruta crítica cuentan con holguras disponibles, por lo que su reprogramación, reducción o incluso retiro no genera variación en la fecha de término de la obra, siempre que no alteren la secuencia crítica definida en el CPM aprobado y vigente.
4.5.5 Se puede verificar que en el Calendario de Ejecución de Obra – CPM vigente, el componente de Pavimento y Áreas verdes no es parte de la ruta crítica con lo que podemos denotar lo siguiente:
a) Dichas actividades presentan holgura positiva, lo cual evidencia que su ejecución no condiciona el inicio ni la culminación de las actividades críticas del proyecto.
b) La eliminación o reducción de la meta correspondiente al Pavimento y Áreas verdes no interrumpe ni modifica la secuencia lógica de la ruta crítica, ni altera la fecha de término contractual establecida en el CPM vigente.
En consecuencia, se concluye que dichas actividades no forman parte de la ruta crítica del proyecto.
(...)
4.7 Determinación del porcentaje de representación del presupuesto del componente Pavimento y Áreas Verdes con el presupuesto contractual.
4.7.1 Mediante Contrato N°01-2025-UNAMBA de fecha 13/01/2025, que se suscribe para la ejecución de la obra denominado "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC" – SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234135, con la empresa CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C por el monto total de S/9,695,255.23, cuya estructura presupuestal se muestra en el siguiente cuadro :

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO
Fecha del expediente técnico : 24/09/2024

CUADRO Nº 10

Nº	COMPONENTE	COSTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
I	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA EAP-IM SUB SEDE HAQUIRA)	9,695,255.23
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD	457,781.28
02	ESTRUCTURAS	3,915,728.78
03	ARQUITECTURA	2,398,357.34
04	INSTALACIONES SANITARIAS	235,572.17
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	494,646.15
06	INSTALACIONES ESPECIALES	40,675.14
07	INSTALACIONES DE GAS	8,856.48
A	Costo directo Infraestructura	7,549,619.30
B	Gastos generales (8.0100001%CD)	604,724.51
C	Utilidad (0.8208915% CD)	61,974.18
D	Sub total	8,216,317.99
E	IGV (18%)	1,478,937.24
	TOTAL PRESUPUESTO	9,695,255.23

4.7.2 El presupuesto de los componentes Pavimento y Áreas verdes, está inserto en el presupuesto general 02 ESTRUCTURAS del cuadro N° 10, cuyo detalle de partidas integrantes del Pavimento y Áreas verdes, así como el monto de presupuesto a ser deducido, se muestran en el siguiente cuadro :

CUADRO Nº 11

PRESUPUESTO REDUCCION DE METAS
COMPONENTE PAVIMENTO Y AREAS VERDES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02	ESTRUCTURAS				
02.11.02	PAVIMENTO			S/ 58,870.15	
02.11.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.11.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,653.27	S/ 0.65	S/ 1,074.63
02.11.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,653.27	S/ 2.57	S/ 4,248.90
02.11.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.11.02.02.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE C/EQUIPO	m3	330.65	S/ 5.39	S/ 1,782.20
02.11.02.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	m3	396.78	S/ 25.46	S/ 10,102.02
02.11.02.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	1,653.27	S/ 0.98	S/ 1,620.20
02.11.02.03	BASE Y PAVIMENTOS				
02.11.02.03.01	BASE GRANULAR e=0.15m	m2	1,653.27	S/ 13.74	S/ 22,715.93
02.11.02.03.02	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	1,653.27	S/ 2.85	S/ 4,711.82
02.11.02.03.03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=2"	m2	1,653.27	S/ 7.63	S/ 12,614.45
02.11.05	AREAS VERDES			S/ 150,711.27	
02.11.05.01	CORTE SUPERFICIAL	m3	765.99	S/ 31.76	S/ 24,343.16
02.11.05.02	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	510.66	S/ 39.21	S/ 20,022.98
02.11.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	765.99	S/ 19.10	S/ 14,630.41
02.11.05.04	PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO	m2	5,106.61	S/ 2.33	S/ 11,898.40
02.11.05.05	SEMBRADO DE GRASS	m2	5,106.61	S/ 9.80	S/ 50,044.78
03.06	OBRAS EXTERIORES - PARQUE CENTRAL				
03.06.06	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				
03.06.06.02	TRATAMIENTO DE AREAS VERDES	M2	5,106.61	S/ 5.83	S/ 29,771.54
	COSTO DIRECTO				S/ 289,581.42
	GASTOS GENERALES	8.0100001%			
	UTILIDAD	0.8208915%			S/ 1,720.44
	SUBTOTAL				S/ 211,301.86
	IMPUESTO (IGV 18%)				S/ 38,034.33
	TOTAL PRESUPUESTO				S/ 249,336.19

4.7.3 El presupuesto de S/ 249,336.19 representa el 2.57% del presupuesto contractual que es de S/9,695,255.23, siendo este menor al 25% que establece el artículo 34 de la Ley LCE N°30225 y en el artículo 157 de su Reglamento, por los cuales señalan para realizar la reducción de la prestación, en ese sentido se tiene el nuevo presupuesto del CONTRATO N°001-2025-UNAMBA que viene a ser S/9,445,919.04, conforme se puede verificar en los cuadros N°12 y 13

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

CUADRO Nº 12

Nº	COMPONENTE	COSTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.)	COMPONENTES PAVIMENTO Y AREAS VERDES	% DE INCIDENCIA DE LA REDUCCION FRENTE AL CONTRATO N° 01-2025-UNAMBA
I	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA EAP-IM SUB SEDE HAQUIRA)	S/ 9,695,255.23	S/ 249,336.19	2.57 %
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD	457,781.28		
02	ESTRUCTURAS	3,915,728.76	179,809.88	4.59%
03	ARQUITECTURA	2,398,357.34	29,771.54	1.24%
04	INSTALACIONES SANITARIAS	235,572.17		
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	494,646.15		
06	INSTALACIONES ESPECIALES	40,675.14		
07	INSTALACIONES DE GAS	6,858.46		
A	Costo directo Infraestructura	7,549,619.30	209,581.42	2.78%
B	Gastos generales (8.01000001%CD)	604,724.51		
C	Utilidad (0.8208915% CD)	61,974.18	1,720.44	2.78%
D	Sub total	8,216,317.99	211,301.86	2.57%
E	IGV (18%)	1,478,937.24	38,034.33	2.57%
F	TOTAL PRESUPUESTO	9,695,255.23	249,336.19	2.57%

PRESUPUESTO CON LA REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN AL CONTRATO N°01-2025-UNAMBA

CUADRO Nº 13

Nº	COMPONENTE	COSTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.)	COMPONENTES PAVIMENTO Y AREAS VERDES	PRESUPUESTO CON LA REDUCCION DE LA PRESTACION DE PAVIMENTO Y AREAS VERDES
I	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA EAP-IM SUB SEDE HAQUIRA)	S/ 9,695,255.23	S/ 249,336.19	S/ 9,445,919.04
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD	457,781.28		
02	ESTRUCTURAS	3,915,728.76	179,809.88	3,735,918.87
03	ARQUITECTURA	2,398,357.34	29,771.54	2,368,585.80
04	INSTALACIONES SANITARIAS	235,572.17		
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	494,646.15		
06	INSTALACIONES ESPECIALES	40,675.14		
07	INSTALACIONES DE GAS	6,858.46		
A	Costo directo Infraestructura	7,549,619.30	209,581.42	7,340,037.88
B	Gastos generales (8.01000001%CD)	604,724.51		604,724.51
C	Utilidad (0.8208915% CD)	61,974.18	1,720.44	60,253.74
D	Sub total	8,216,317.99	211,301.86	8,005,016.13
E	IGV (18%)	1,478,937.24	38,034.33	1,440,902.91
F	TOTAL PRESUPUESTO	9,695,255.23	249,336.19	9,445,919.04

V. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES:

5.1 Se verifica que los componentes Pavimento y Áreas Verdes son parte de la ejecución del Contrato N°001-2025-UNAMBA de fecha 13/01/2025, considerando su ejecución por un monto de S/ 249,336.19 (ver cuadro N°11)

5.2 El diseño actual del Pavimento (Pavimento flexible en caliente) resulta técnicamente deficiente, insuficiente e inviable su ejecución para el propósito del proyecto, cuya deficiencia técnica del expediente técnico contractual ha generado la consulta 14, el cual ha conducido a que se incorpore en la prestación adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 03, proponiendo el cambio de pavimento flexible a pavimento rígido (ver cuadro N° 5 y 6) ; sin embargo además de la deficiencia técnica la entidad no cuenta con la suficiente previsión presupuestal, comunicada por la oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por lo que se comunicó al contratista y Supervisor la reformulación de la prestación adicional N° 04, con retiro del componente Pavimento y Áreas verdes de la estructura presupuestaria, de cuya acción la entidad debe evaluar su programación en una etapa posterior conforme a la disponibilidad financiera y al marco normativo vigente.

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

5.4. La reducción de los componentes "Pavimento" y "Áreas verdes" en el marco del Contrato N° 001-2025-UNAMBA constituye una medida jurídicamente válida y normativamente sustentada en el artículo 34 de la Ley N° 30225 y el artículo 157 de su Reglamento, así como en los criterios desarrollados en la Opinión N° 202-2019/DTN, al tratarse de una prestación divisible, no ejecutada, que no supera el 25% del monto contractual y que no afecta la finalidad pública ni el equilibrio económico-financiero del contrato. Desde el punto de vista técnico, presupuestal y de programación multianual, la decisión resulta razonable y responsable, pues permite reprogramar su ejecución integral en una etapa posterior sin desnaturalizar el objeto contractual ni el proyecto de inversión, garantizando sostenibilidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y adecuado cumplimiento de la finalidad del proyecto.
5.5. Los componentes Pavimento y Áreas verdes no se encuentran comprendidos dentro de la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra – CPM vigente, notificado mediante Carta N° 1949-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 02 de julio de 2026 y de conformidad con el Artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, así como con los criterios doctrinarios del OSCE, la reducción de meta propuesta para el Pavimento y Áreas verdes son técnicamente viable al no generar afectación al plazo contractual ni a la finalidad del contrato.
5.6. El presupuesto de S/ 249,336.19 representa el 2.57% del presupuesto de S/9,695,255.23, siendo este menor al 25% que el artículo 34 de la Ley N°30225 y en el artículo 157 de su Reglamento señalan para realizar la reducción de la prestación, teniendo el nuevo presupuesto del CONTRATO N°01-2025-UNAMBA de fecha 13/01/2025 el monto de S/9,445,919.04 (ver cuadros N° 12 y 13)
5.7. Del análisis técnico, normativo, presupuestal y de programación contractual efectuado, esta coordinación Opina por que la reducción de prestaciones del componente "Pavimento" y "Áreas verdes", por el monto de S/ 249,336.19, equivalente al 2.57% del monto contractual que se halla por debajo del límite del 25% previsto en el artículo 34 de la Ley N° 30225 y el artículo 157 de su Reglamento, resulta legalmente procedente, técnicamente viable y financieramente razonable, al tratarse de una prestación divisible, no ejecutada, que no forma parte de la ruta crítica del calendario vigente y que no afecta la finalidad pública del contrato ni el equilibrio económico-financiero.

Que, el Informe N° 1026-2026 UEI-UFO-UNAMBA/PEACH, de fecha 10 de julio de 2026, la Unidad Funcional de Obras, emite opinión técnica favorable a la solicitud de aprobación vía acto resolutivo de la reducción de prestaciones de los componentes "PAVIMENTO" y "AREAS VERDES", por el monto de S/249,336.19, equivalente al 2.57%, del monto contractual vigente del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Sub Sede Haquira de la UNAMBA,- Segunda etapa", con CUI N°2234135, por cuanto la reducción se encuentra dentro del límite del 25% previsto en el Articulo 34 de la Ley N°30225 y el articulo 157de su reglamento, resultando técnicamente procedente, conforme el sustento contenido en la Carta N° 021-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP;

Que, con el Informe 1766-2026-ARG-UEI-UNAMBA, de fecha 10 de julio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, acoge y emite opinión técnica favorable respecto a la reducción de prestaciones de los componentes "Pavimento" y "Áreas Verdes";

Que, el INFORME N° 1030-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, con fecha de recepción 20 de julio de 2026, el Jefe de la Unidad de

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

Abastecimiento adjunta el INFORME N° 126-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSBS, con fecha de recepción 20 de julio de 2026, el Especialista De Contrataciones, en dicho informe concluye que, afirma que hay una solicitud debidamente justificada respecto a la reducción de prestaciones de los componentes "Pavimento" y "Áreas verdes", también menciona que la reducción de presupuesto es por el monto de S/. 249,336.19 que equivale al 2.57 % siendo factibles por los límites establecidos en la ley;

Que, con CARTA N°2173-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 21 de julio la Dirección General de Administración, Solicita Opinión legal;

Que, mediante la CARTA N° 275-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 30 de julio de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica, remite la OPINIÓN LEGAL N° 012-2026-JULIO, de fecha 22 de julio de 2026, la Asesora legal externa, opina que, la solicitud de reducción de prestaciones de los componentes "Pavimentos" y "Áreas Verdes" del Contrato N°001-2025-UNAMBA resulta **LEGALMENTE PROCEDENTE**, al enmarcarse en lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley N°30225 y el Articulo 157 del Reglamento; el monto materia de la reducción asciende a S/249.336.19, equivalente al 2.57%, del monto contractual vigente, ubicándose dentro del tope máximo legal del 25%; de acuerdo al pronunciamiento expreso de los órganos técnicos (UEI y UFO), la metas reducidas no forman parte de la ruta crítica del calendario de la ejecución de obra CPM vigente y constituye prestaciones divisibles, por lo que la reducción no afecta el plazo de ejecución, la finalidad pública del proyecto ni altera el equilibrio económico del contrato;

Que, el presente acto resolutivo se circunscribe exclusivamente a la reducción de prestaciones de los componentes "Pavimento" y "Áreas Verdes", **no comprendiendo la aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, en consecuencia, habiéndose acreditado el sustento técnico y legal correspondiente, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la reducción de prestaciones de los componentes "Pavimento" y "Áreas verdes" del Contrato N° 001-2025-UNAMBA, así como el nuevo monto contractual resultante;

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades delegadas y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Director General de

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **REDUCCIÓN DE PRESTACIONES N°01** al **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA** correspondiente a los componentes **"PAVIMENTO" y "ÁREAS VERDES"** del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA -PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA** con **CUI 2234135,** por el monto de **S/ 249,336.19 (Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y seis con 19/100 soles),** equivalente al **2.57%** del monto contractual vigente, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como consecuencia de la reducción aprobada en el artículo precedente, el nuevo monto del **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA** asciende a **S/ 9,445,919.04 (Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diecinueve con 04/100 Soles),** conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO (S/)
Monto contractual original	9,695,255.23
(-) Reducción de prestaciones aprobada (2.57%)	249,336.19
Nuevo monto contractual	9,445,919.04

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la reducción de prestaciones aprobada **no genera afectación al plazo de ejecución contractual,** por cuanto los componentes **"Pavimento"** y **"Áreas verdes"** no forman parte de la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra - CPM vigente; manteniéndose vigentes e inalterables las demás cláusulas, obligaciones y condiciones del **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA.**

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la **Unidad Ejecutora de Inversiones** efectúe el **registro correspondiente en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, mediante el Formato N° 08-A "Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión",** consignando la modificación derivada de la reducción de prestaciones aprobada en el Artículo Primero de la presente resolución y el nuevo monto de la inversión del proyecto con CUI N° 2234135, bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER a la **Unidad Ejecutora de Inversiones,** realice las gestiones para la formalización de la

Resolución Directoral N°0190-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 04 de agosto de 2026

ADENDA al **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA**, con la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, a efectos de incorporar la reducción de prestaciones aprobada en el Artículo Primero y el nuevo monto contractual establecido en el Artículo Segundo de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la Unidad ejecutora de Inversiones adopte las acciones control y seguimiento para la correcta ejecución de la obra conforme a las metas resultantes de la reducción aprobada.

ARTICULO SÉPTIMO.- DISPONER que la unidad de abastecimiento el registro de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), bajo responsabilidad del funcionario encargado.

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR la presente resolución al ejecutor del proyecto CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C. y al Supervisor de Obra CONSORCIO SANTA, para conocimiento y fines que corresponda.

ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas competentes, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnologías de la Información a fin de realice la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CÚMPLASE

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
U.A.
U.E.I.
Archivo.
RLBB/ D.DIGA